

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                                 |               |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 1350/2532 | พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์    | โจทก์         |
|                           | นายสอน วันลักษณะ กับพวก         | จำเลย         |
|                           | นายสอน วันลักษณะ ที่ 1          | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                           | นายรัตน์ สุขสวัสดิ์ ที่ 2 จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกคนละ 8 เดือนยกฟ้องจำเลยที่ 4 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 92,91)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชั่วอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 60,000 บาท (อันดับ 4,56)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2ชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์  
ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 4,77)

คำสั่ง

พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเป็นต้องฟังฎีกาก่อน เมื่อจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าเป็นคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเป็นต้องฟังฎีกาก่อน เมื่อจำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวิจิ)

## แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ